사업자 대표님을 위한 · 법인세 / 종합소득세 신고 대비

업무용승용차, 비용으로 인정받으려면 이것만 챙기세요

회사 차량 관련 비용(감가상각비·리스료·유류비·보험료 등)을 세금 계산 때 비용으로 인정받으려면 아래 **세 가지**가 갖춰져 있어야 합니다. 하나라도 빠지면 비용이 깎이거나 전액 부인될 수 있습니다.

> **신고하시기 전에 확인해주세요.** 이 안내는 일반적인 내용을 정리한 자료예요. 신고나 홈택스 처리를 하시기 전에, 내 상황에 맞는지 세무사무실에 공유해 확인하신 뒤 진행해주세요.

- ☐ **임직원 전용 보험 특약**
- ☐ **운행기록부**
- ☐ **연두색 번호판 (법인)**

매년 이렇게 해주세요

- 차량 **보험증권**을 매년 세무사무실에 공유해주세요. (임직원 특약 가입 여부와 가입 기간을 확인합니다)
- **운행기록부**를 작성해서 회사에 보관해 두세요. 차 1대의 연간 비용(감가상각비·리스·렌트료 포함)이 **1,500만원을 넘으면** 운행기록부를 꼭 세무사무실에 공유해주세요.
- 법인 차량 중 연두색 번호판 대상이면 **번호판 사진**을 찍어 세무사무실에 공유해주세요.

목차

1. 어떤 차가 해당되나요?
2. 체크 ① 임직원 전용 보험 특약
3. 체크 ② 운행기록부
4. 체크 ③ 법인 연두색 번호판
5. 비용 한도
6. 상황별 처리방법
7. 차량을 팔 때 (세금계산서)
8. 회사에서 준비할 서류
9. 자주 묻는 질문
10 주의사항 · 기한

1. 어떤 차가 해당되나요?

사람을 태우는 **일반 승용차**(8인승 이하)가 대상입니다. 아래 차량은 대상에서 빠집니다.

구분	예시	적용
일반 승용차 (8인승 이하)	세단, SUV, 전기 승용차	적용
경차	1,000cc 이하 + 길이 3.6m·폭 1.6m 이하	제외

구분	예시	적용
9인승 이상 승합차	카니발 9인승·11인승 등	**제외**
화물차	트럭, 밴(화물칸 구조)	**제외**
영업에 직접 쓰는 차	운수업·렌트업·운전학원 등에서 수익용으로 쓰는 차 (노란색 번호판 등)	**제외**

개인사업자는 **복식부기의무자**(일정 매출 이상으로 장부를 복식으로 써야 하는 사업자)일 때 적용됩니다.

- 법령 근거

  법인세법 제27조의2, 같은 법 시행령 제50조의2① / **소득세법 제33조의2**, 같은 법 시행령 제78조의3① / 개별소비세법 제1조②3호

2. 체크 ① 임직원 전용 보험 특약

자동차보험의 운전자 범위를 **"임직원 한정"**(보험사 상품명: 임직원 운전자 한정 특약)으로 가입해야 합니다. 운전자 범위가 **"누구나"**나 "가족 한정"이면 요건을 갖추지 못한 것으로 봅니다.

구분	특약 가입	특약 미가입
법인	업무사용비율만큼 인정	**전액 비용 불인정 (0원)**
개인 · 1대째	업무사용비율만큼 인정	업무사용비율만큼 인정 (특약 없어도 됨)
개인 · 2대째부터	업무사용비율만큼 인정	**2026년부터 전액 불인정 (0원)**

개인사업자 2026년부터 바뀐 점

2024~2025년에는 일반 개인사업자가 2대째 차량을 특약 없이 운행해도 **50%**까지 인정됐습니다. 이 특례는 **2025년 12월 31일로 끝났습니다.** 2026년 발생 비용부터는 2대째부터 특약이 없으면 비용으로 인정되지 않습니다. (성실신고확인대상자와 의료업·약사업·전문직 사업자는 2024년부터 이미 0%)

- **일부 기간만 가입**했다면 가입한 날짜 비율만큼만 인정됩니다. 예: 1년 중 6개월만 가입 → 약 50%
- 법인 차량을 업무 외로 쓴 금액은 **사용한 사람의 급여(상여)**로 처리됩니다. 사용자가 불분명하면 **대표자 상여**로 처리되어 대표자 소득세가 늘어납니다.
- 30일 이내 단기렌트는 렌트 계약서에 **"임직원 한정 운전" 특약**을 넣으면 보험 특약에 가입한 것으로 봅니다.

- 법령 근거

  법인: **법인세법 시행령 제50조의2④·⑧·⑨**, 시행규칙 제27조의2③·⑤ / 소득처분: 법인세법 시행령 제106조①1호 / 개인: **소득세법 시행령 제78조의3④·⑤** (50% 특례: 같은 항 2호 나목 단서, 2024.1.1.~2025.12.31. 발생분)

3. 체크 ② 운행기록부

차량 관련 비용이 **1년에 차 1대당 1,500만원**을 넘으면 운행기록부가 있어야 그 이상을 비용으로 인정받을 수 있습니다.

차량 1대 연간 관련비용	운행기록부 작성	운행기록부 미작성
1,500만원 이하	기록상 업무사용비율만큼	**100% 인정**
1,500만원 초과	기록상 업무사용비율만큼	**1,500만원까지만 인정**

계산 예시 · 연간 관련비용 2,500만원, 운행기록부 없음

```
업무사용비율 = 1,500만원 ÷ 2,500만원 = 60%
비용 인정     = 2,500만원 × 60% = 1,500만원
비용 불인정   = 1,000만원
```

- **관련비용**에는 감가상각비, 리스·렌트료, 유류비, 보험료, 수리비, 자동차세, 통행료, 리스 이자가 모두 포함됩니다.
- 연도 중에 사거나 판 차는 1,500만원 기준을 보유한 개월 수로 나눠 계산합니다. (6개월 보유 → 750만원)
- 출퇴근, 거래처 방문, 회의 참석, 판촉, 업무 관련 교육은 **업무용 거리**로 인정됩니다.

세무서는 운행기록부를 이렇게 확인합니다

운행기록부는 신고 때 **제출하는 서류는 아니지만**, 세무서가 요청하면 **바로 제출**해야 합니다. 최근에는 운행일지를 실제로 작성했는지 검토하는 경우가 늘고 있습니다. 검토할 때는 보통 **주유비, 하이패스·통행료, 카드 사용내역**을 운행기록과 비교해서 실제 업무사용비율을 소명하라고 요청합니다. 기록은 실제 운행에 맞게 꾸준히 작성해 주세요.

차량 관련비용(감가상각비·리스·렌트료 포함)이 1년에 1,500만원을 넘는 차량은 운행기록부를 꼭 세무사무실에 공유해주세요.

양식 미리보기 (참고용)

국세청 고시 양식이 있지만 **회사 내규에 맞는 자체 양식**을 써도 됩니다. 단, 아래 **필수 항목**은 꼭 들어가야 합니다: 차종, 자동차등록번호, 사용일자, 사용자, 운행내역

사용일자(요일)	사용자 부서·성명	주행 전(km)	주행 후(km)	주행거리(km)	출퇴근(km)	일반업무(km)	비고
3.2(월)	영업팀 홍길동	12,340	12,398	58	18	40	OO거래처 방문
3.3(화)	영업팀 홍길동	12,398	12,420	22	22	0	출퇴근
연말 합계 · 총 주행거리 / 업무용 사용거리 / 업무사용비율(업무용 ÷ 총 주행)							

※ 사용자는 운전자가 아니라 **차를 이용한 사람**을 적습니다. 같은 사람이 하루에 여러 번 쓰면 주행거리 합계만 적어도 됩니다. 출발지·도착지, 방문 목적을 비고에 남겨두시면 소명할 때 도움이 됩니다.

- 법령 근거

  법인세법 시행령 제50조의2⑤~⑦, 시행규칙 제27조의2④·⑦ / **소득세법 시행령 제78조의3⑥·⑦** / **국세청고시 제2025-8호**(업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시, 2025.4.1. 시행) 제2조·제3조

4. 체크 ③ 법인 연두색 번호판

법인이 쓰는 **취득가 8,000만원 이상** 승용차는 연두색 전용번호판을 달아야 합니다. 대상인데 달지 않으면 보험 특약·운행기록부를 갖췄더라도 **비용이 전액 인정되지 않습니다.**

대상 차량	조건
법인 소유 차량	취득가 8,000만원 이상
법인이 리스한 차량	취득가 8,000만원 이상, 계약자가 법인
법인이 장기렌트한 차량	취득가 8,000만원 이상, 대여기간(합산 포함) 1년 이상

- **2024년 1월 1일 이후** 새로 등록하거나 빌린 차량부터 적용됩니다. 그 전에 등록한 차량은 원하면 교체할 수 있지만 의무는 아닙니다.
- **리스 차량을 인수(승계)**해서 법인 명의로 등록하면 그때 번호판을 달아야 합니다. 8,000만원 기준은 인수할 때 가격이 아니라 **최초 출고가**로 판단합니다.
- 개인사업자 차량은 해당되지 않습니다.

> **세무사무실에 공유해주세요**
>
> 대상 차량은 **번호판이 보이게 차량 사진을 찍어서** 세무사무실에 공유해주세요. 명세서의 "전용번호판 부착 여부" 항목을 작성할 때 확인 자료로 씁니다.

– 법령 근거

법인세법 시행령 제50조의2④ 단서, 시행규칙 제27조의2② / 시행령 부칙(2024.2.29.) 제7조: 2024.1.1. 이후 지출분부터 / 대상·시행시기: 국토교통부고시 제2023-954호(법인업무용 자동차 등록번호판 관련)

5. 비용 한도 (감가상각비·처분손실)

요건을 다 갖춰도 차값에 해당하는 비용은 **1년에 800만원**까지만 비용으로 처리되고, 넘는 금액은 다음 해 이후로 넘어갑니다.

항목	처리 방법	연 한도
구입 차량 감가상각비	정액법·5년으로 의무 상각	800만원
리스 차량	리스료 – 보험료·자동차세·수선유지비 (수선유지비 구분이 어려우면 7%로 계산)	800만원
렌트 차량	렌트료 × 70%	800만원
차량 처분손실	800만원 초과분은 다음 해부터 매년 800만원씩	800만원

부동산임대업 위주 법인은 한도가 절반입니다

아래 세 가지에 모두 해당하는 법인은 **중소기업에서 제외**되고, 승용차 한도도 줄어듭니다.

- 지배주주와 친족 등의 지분이 50% 초과
- 부동산임대업이 주업이거나, 임대료·이자·배당 수입이 매출의 50% 이상
- 상시근로자 5명 미만

→ 감가상각비 한도 **800만원 → 400만원**, 운행기록부 기준 **1,500만원 → 500만원**, 처분손실 한도 **800만원 → 400만원**

- 법령 근거

  법인: **법인세법 제27조의2③·④·⑤**, 같은 법 시행령 제50조의2③·⑩~⑬·⑮, 시행규칙 제27조의2⑥ / 개인: **소득세법 제33조의2②·③**, 같은 법 시행령 제78조의3③·⑧~⑩ / 한도 축소 법인 요건: **법인세법 시행령 제42조②** / 중소기업 제외: **조세특례제한법 시행령 제2조①5호**

6. 상황별 처리방법

상황	결과	해야 할 일
법인 차량, 보험이 "누구나 운전"	**전액 불인정 + 상여 처리**	보험사에 임직원 한정 특약으로 즉시 변경 (변경일부터 인정)
연도 중간에 특약 가입	가입한 날짜 비율만큼 인정	보험증권에서 가입기간 확인 후 전달
운행기록부 없음, 비용 1,500만원 초과	1,500만원까지만 인정	오늘부터라도 운행기록 작성 시작
법인 8,000만원 이상 차량, 번호판 미부착	**전액 불인정**	연두색 번호판 부착 후 사진 전달
개인사업자 차량 2대, 2대째 특약 없음	**2대째 전액 불인정 (2026년~)**	2대째 차량 보험을 임직원 특약으로 변경
30일 이내 단기렌트	임대차 특약 있으면 인정	렌트 계약서에 "임직원 한정 운전" 특약 확인

7. 차량을 팔 때 (세금계산서)

업무용으로 쓰던 차량을 팔면 **사업자가 재화를 공급한 것**으로 보아 세금계산서를 발급해야 합니다. 살 때 부가세 매입세액을 돌려받지 못한 승용차여도 팔 때는 발급 대상입니다.

파는 사업자	발급할 증빙
과세사업자 (일반·간이 중 발급 의무자)	**세금계산서** (부가세 포함)
면세사업자 (병원·학원 등 면세만 하는 사업자)	**계산서** (부가세 없음)

파는 사업자	발급할 증빙
과세·면세 겸업 사업자	과세분은 **세금계산서**, 면세분은 **계산서**로 나눠 발급 차량을 과세·면세 사업에 어떻게 썼는지에 따라 나누고, 구분이 어려우면 직전 과세기간의 과세·면세 공급가액 비율로 나눕니다. 팔기 전에 세무사무실에 공유해주세요.

- 작성일자는 **차량을 넘겨준 날**로 하고, 늦어도 그 달의 **다음 달 10일**까지 발급해야 합니다.
- 판 차량의 장부상 금액보다 싸게 팔아 생긴 **처분손실**은 연 800만원까지만 비용 처리됩니다. (05 비용 한도 참고)
- 개인사업자가 판 경우 처분이익은 사업소득에 포함됩니다. (복식부기의무자)

- 법령 근거

  세금계산서: **부가가치세법 제9조**(재화의 공급), **제32조**(세금계산서 등), 제34조①·③(발급시기) / 계산서: **법인세법 제121조**, **소득세법 제163조** / 개인 처분이익: 소득세법 제19조①20호, 같은 법 시행령 제37조의2 / 겸업 사업자 안분: **부가가치세법 제29조⑧**, 같은 법 시행령 제63조

8. 회사에서 준비할 서류

- [ ] **자동차등록증** · 차량이 있는 경우 모두
- [ ] **자동차 계약서** · 구입 계약서 또는 리스·렌트 계약서 (계약기간, 월 납입액, 보험료·자동차세 포함 여부)
- [ ] **상환스케줄표 또는 상환내역서** · 리스·렌트·할부 등 일시불로 사지 않은 차량
- [ ] **보험증권** (매년 갱신 때마다) · 운전자 범위와 가입기간이 보이는 페이지
- [ ] **운행기록부** · 회사 보관. 연간 비용 1,500만원 초과 차량은 세무사무실에 공유
- [ ] **연두색 번호판 사진** · 법인 8,000만원 이상 차량만
- [ ] **차량을 판 경우** · 매매계약서, 발급한 세금계산서(또는 계산서)

위 자료는 **세무사무실에 공유해주세요.**

위 자료로 신고 때 **업무용승용차 관련비용 명세서**를 작성해 함께 제출합니다.

9. 자주 묻는 질문

Q1 대표 혼자 타는 차인데도 임직원 특약에 가입해야 하나요?

네. 법인 대표이사도 "임원"이라 임직원 특약으로 보장됩니다. 대표 혼자 타더라도 특약이 없으면 법인은 비용이 전액 인정되지 않습니다.

- 법령 근거

  법인세법 시행령 제50조의2④1호

Q2 보험을 "누구나 운전" 조건으로 들었어요. 어떻게 되나요?

법인은 특약이 없는 기간의 비용이 인정되지 않고, 그 금액은 사용자(불분명하면 대표자) 상여로 처리됩니다. 지금 바로 특약으로 바꾸시면 바꾼 날부터 날짜 비율로 인정됩니다.

- 법령 근거

  법인세법 시행령 제50조의2④2호·⑨, 제106조①1호

Q3 개인사업자인데 차가 2대예요. 2대 모두 특약이 필요한가요?

1대는 특약이 없어도 됩니다. 2대째부터는 특약이 있어야 하고, 2026년부터는 특약이 없으면 그 차량 비용은 인정되지 않습니다.
공동사업장은 사업장 전체를 1명으로 보고 1대만 빠집니다.

- 법령 근거

  소득세법 시행령 제78조의3④2호

Q4 운행기록부를 안 쓰면 비용을 하나도 인정받지 못하나요?

아닙니다. 차 1대당 연 1,500만원까지는 운행기록부 없이도 인정됩니다. 1,500만원을 넘는 부분만 인정되지 않습니다.

- 법령 근거

  법인세법 시행령 제50조의2⑦, 소득세법 시행령 제78조의3⑦

Q5 운행기록부는 세무서에 내야 하나요? 회사 양식으로 써도 되나요?

신고 때 내는 서류는 아니지만, 세무서가 요청하면 바로 제출해야 합니다. 양식은 회사 내규에 맞게 만들어도 되며, 차종·등록번호·사용일자·사용자·운행내역만 들어가면 됩니다.

- 법령 근거

  국세청고시 제2025-8호 제2조, 법인세법 시행령 제50조의2⑥

Q6 출퇴근도 업무용으로 인정되나요?

네. 출퇴근(원격지 출퇴근 포함)도 업무용 사용거리에 들어갑니다. 운행기록부에는 출퇴근과 일반 업무를 나눠 적습니다.

- 법령 근거

  법인세법 시행규칙 제27조의2⑦

Q7 장기렌트나 리스 차량도 똑같이 적용되나요?

네. 특약·운행기록부·한도 규정이 모두 똑같이 적용됩니다. 렌트료나 리스료 중 차값에 해당하는 부분(렌트는 70%)에는 연 800만원 한도가 적용됩니다. 렌트사 보험이라도 운전자 범위가 임직원 한정인지 꼭 확인하세요.

- 법령 근거

  법인세법 시행령 제50조의2⑫, 시행규칙 제27조의2⑥

Q8 2023년에 등록한 1억 원짜리 법인차도 연두색 번호판을 달아야 하나요? 보험 갱신 때 바꿔야 하나요?

아닙니다. 연두색 번호판은 **2024년 1월 1일 이후 새로 등록하거나 빌린 차량**부터 의무입니다. 그 전에 등록한 차는 보험을 갱신해도 바꿀 의무가 없고, 원하면 교체할 수 있습니다. 다만 **리스 차량을 인수(승계)해서 법인 명의로 등록**하는 경우에는 연두색 번호판을 달아야 합니다. 이때 8,000만원 기준은 인수 가격이 아니라 **최초 출고가**입니다.

- 법령 근거

  국토교통부고시 제2023-954호 시행시기 규정, 법인세법 시행령 부칙(2024.2.29.) 제7조

10. 주의사항 · 기한

- **보험 갱신 때마다** 임직원 특약이 빠지지 않았는지 확인하세요. 갱신하면서 "누구나"로 바뀌는 경우가 많습니다.
- 업무용승용차 관련비용 **명세서를 내지 않거나 틀리게 내면** 비용 처리한 금액(또는 틀린 금액)의 **1%**가 가산세로 붙습니다. 낼 세금이 없어도 부과됩니다.
- 법인 차량을 업무 외로 쓴 금액은 **대표자·임직원 상여**로 처리되어 개인 소득세가 늘어날 수 있습니다.
- 운행기록은 연말에 한꺼번에 몰아 쓰지 말고 **그때그때** 작성하세요. 주유·통행료·카드내역과 맞지 않으면 인정받기 어렵습니다.

– 법령 근거

가산세: **법인세법 제74조의2**, **소득세법 제81조의14** / 명세서 제출: 법인세법 시행령 제50조의2⑭, 소득세법 시행령 제78조의3⑪

2026년 11월 기준으로 작성했습니다. 이후 세법 개정이나 홈택스 화면 변경으로 내용이 달라질 수 있어요. 신고하시기 전에는 모든 내용을 세무사무실과 확인하신 뒤 진행해주세요.